Noen viktige lover: arbeidsavtalen og arbeidsmiljøet. Holder Monas første arbeidsavtale?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Fjell Elektro AS ansetter en tredje montør, fast, fra 1. august. Mona Fjell har skrevet arbeidsavtalen selv etter en gammel mal fra en bekjent, og den blir signert 20. august. Montøren får samme lønn som de to andre: 560 000 kr i året for 1 800 betalte timer. Fjell er ikke bundet av tariffavtale, men allmenngjøringen av Landsoverenskomsten for elektrofagene gjelder likevel. I malen står det: alminnelig arbeidstid 42 timer i uka, overtid ved behov uten noe om tillegg, endringer tas inn innen én måned, prøvetid seks måneder, gjensidig oppsigelsesfrist én måned, og lønn «etter avtale». Mona spør også om hun heller kunne latt de to montørene ta 300 overtidstimer hver i året.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Minstekrav

Hvilken regel gjelder når loven, tariffen og avtalen sier ulikt?

Arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidsforholdet. En tariffavtale gjelder i tillegg der den er inngått. Men ingen kan avtale vilkår som er svakere enn loven: loven er et minstekrav. I elektrofagene er Landsoverenskomsten allmenngjort, så minstelønn, 37,5 timers uke og 50 % overtidstillegg gjelder også bedrifter uten tariffavtale.

Regelen Avtalen kan gi mer enn loven, aldri mindre. Den regelen som gir den ansatte mest, vinner. Lagene: arbeidsmiljøloven (40 timer, overtidstillegg minst 40 %), allmenngjøringen (37,5 timer, 50 % / 100 %, minstelønn faglært 270,45 kr), LOK (fastlønn fagarbeider 282,95 kr, tillegg 189,17 kr per overtidstime), arbeidsavtalen.

I casen Nordlys er bundet av Landsoverenskomsten. Fjell er ikke tariffbundet, men allmenngjøringen gjelder likevel. Fjells montører har 311 kr i timen, over minstelønna på 270,45 kr. I jobben: når du skriver en avtale, sjekk loven, allmenngjøringen og eventuell tariffavtale. Står det noe svakere i avtalen, gjelder det ikke.

Fullt forsvarlig

Hva krever loven av arbeidsmiljøet på et bygg?

§ 4-1: arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, vurdert enkeltvis og samlet, og standarden skal utvikles i takt med samfunnet. Arbeidet planlegges så skader forebygges. § 4-2: de ansatte skal informeres, få opplæring og medvirke når systemer innføres. § 4-3: det psykososiale, med integritet og verdighet, kontakt med andre og vern mot trakassering, vold og trusler. § 4-3 er skrevet om fra 1.1.2026: de psykososiale arbeidsmiljøfaktorene skal være forsvarlige, blant dem arbeidsmengde og tidspress.

Regelen Forsvarlig vurderes enkeltvis og samlet. Standarden flytter seg: det som var greit før, er ikke nødvendigvis greit i dag.

I casen Nordlys' tolv montører arbeider ofte alene på servicejobber. Det er lov i lavspenning, men risikoen skal vurderes i internkontrollen: hvem vet hvor montøren er? Lærlingene arbeider aldri alene (FEK § 6 fjerde ledd). Alle virksomheter skal ha verneombud (§ 6-1); bare under fem arbeidstakere kan partene avtale noe annet. I jobben: planlegg så skader forebygges.

Boka eller loven i dag

Hvilken frist skriver du på eksamen?

Boka er skrevet før flere endringer i arbeidsmiljøloven. 1. juli 2024 ble fristen for skriftlig arbeidsavtale kortet fra én måned til sju dager, lista over hva avtalen skal inneholde ble lengre, og endringer skal inn samme dag de gjelder. Også § 4-3 er skrevet om etter at boka kom. Boka er pensum; loven er det som gjelder på jobb.

Regelen På eksamen: svar etter boka, og nevn at regelen er endret. På jobb: følg loven slik den er i dag (Lovdata).

I casen Monas mal sier «endringer innen én måned». Det var riktig før 1. juli 2024. I dag skal endringen inn i avtalen senest den dagen den gjelder (§ 14-8). I jobben: bruker bedriften en gammel mal, er den trolig skrevet etter de gamle reglene. Sjekk datoen før du bruker den.

Skriftlig arbeidsavtale

Hvor mange dager har du?

Varer arbeidsforholdet mer enn én måned, skal den skriftlige avtalen foreligge snarest mulig og senest sju dager etter at det begynte (§ 14-5). Varer det kortere, eller er det innleie: umiddelbart. Arbeidstakeren kan ta med en tillitsvalgt når avtalen gjennomgås.

Regelen Frist = første arbeidsdag + 7 dager. Dager for sent = signert − frist.

I casen Fjell: montøren begynte 1. august, fristen var 1 + 7 = 8. august, avtalen ble signert 20. august: 20 − 8 = 12 dager for sent. Den nye lærlingen hos Nordlys har jobbet i 19 dager uten avtale: 19 − 7 = 12 dager for sent, og det er Karis ansvar. Lærlingen skal i tillegg ha lærekontrakt. I jobben: ha avtalen klar før første arbeidsdag. Det gjelder lærlingen også.

Innholdet i avtalen

Hva må stå, og hva skjer hvis det mangler?

§ 14-6 lister minimumsinnholdet. Boka nevner partene, arbeidsplassen, arbeidet, startdato, varighet og lønn. Lista i loven i dag er lengre: prøvetid, ferie, oppsigelsesfrister, lønn med tillegg og når den utbetales, arbeidstid og pauser, betaling for arbeid utover avtalt tid, tariffavtale, kompetanseutvikling og pensjon.

Regelen Mangler noe, står arbeidsgiveren svakt. Er stillingsomfanget ikke oppgitt, legges arbeidstakerens påstand til grunn (§ 14-6 fjerde ledd).

I casen Monas mal: lønn «etter avtale» (mangler), 42 timer i uka (for mye), overtid uten tillegg (mangler), «endringer innen én måned» (ikke lov i dag), prøvetid seks måneder og én måneds gjensidig frist (i orden). Hos Nordlys står lønna, 37,5 timers uke og overtid etter Landsoverenskomsten i avtalen, med henvisning til tariffavtalen. I jobben: bruk en oppdatert mal og fyll inn beløp og timer. «Etter avtale» er ikke et beløp.

Lønn og overtid

Hva skal en overtidstime koste Fjell?

Avtalen skal si hvordan arbeid utover avtalt tid betales (§ 14-6). Loven krever et overtidstillegg på minst 40 % (§ 10-6). Men i elektrofagene gir allmenngjøringen av Landsoverenskomsten 50 % på dagtid og 100 % etter klokka 21 og på søn- og helligdager, også for Fjell, som ikke er tariffbundet.

Regelen Timelønn = årslønn / betalte timer. Overtidstime på dagtid = timelønn × 1,50 (allmenngjøringen).

I casen Fjell: 560 000 / 1 800 = 311,11 kr. Med lovens 40 %: 435,56 kr. Med 50 %: 466,67, altså 467 kr. Tillegget alene: 155,56 kr. Hos Nordlys er tillegget et fast kronebeløp etter Landsoverenskomsten: 189,17 kr per time for fagarbeider på dagtid fra 1. mai 2026. I jobben: bruk elektrofagenes tillegg, ikke lovens 40 %. Og husk at overtid har grenser.

Fast ansettelse og prøvetid

Hva er hovedregelen, og hvor lenge kan du prøve?

Hovedregelen er fast ansettelse (§ 14-9). Midlertidig ansettelse er bare lov når arbeidet er av midlertidig karakter, ved vikariat og i noen få andre tilfeller. Prøvetid kan avtales skriftlig for inntil seks måneder (§ 15-6). I prøvetiden er oppsigelsesfristen 14 dager (§ 15-3).

Regelen Fast er hovedregelen. Prøvetid: høyst 6 måneder, skriftlig. Frist i prøvetiden: 14 dager.

I casen Fjells tredje montør er fast fra dag én, med prøvetid fra 1. august til 1. februar. Monas prøvetid på seks måneder og én måneds frist er lovlige. Nordlys ansetter fast og bruker prøvetid på seks måneder. I jobben: en travel vår er ikke «midlertidig karakter» hvis behovet er der hvert år.

Bransjen: lærlingene

Hvem skal arbeidsmiljøet beskytte?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): 728 elulykker meldt i 2023, det høyeste på ti år. DSBs tabell over skadde elektrofagfolk viser 150 personer, og 61 av dem var lærlinger, 41 %, mot 20–30 % årene før (Elsikkerhet nr. 96, 2025).

Regelen § 4-1: arbeidet skal planlegges slik at skader forebygges.

I casen Lærlingen arbeider aldri alene; en navngitt fagarbeider følger henne direkte opp (FEK § 6 fjerde ledd), og bedriften skal ha en skriftlig rutine for oppfølgingen, ellers er hovedregelen én fagarbeider per lærling (DSB, september 2026). Det er formannens og daglig leders ansvar.

Ordene i bransjen og i boka

Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Avtalen holder ikke. Fristen var 1 + 7 = 8. august, så den kom 20 − 8 = 12 dager for sent (§ 14-5). Fire av seks punkter er ulovlige: lønn uten beløp, 42 timer i uka, overtid uten tillegg og «endringer innen én måned». Prøvetid på seks måneder og én måneds gjensidig frist er i orden. En overtidstime på dagtid koster Fjell minst 311,11 × 1,50 = 467 kr, fordi allmenngjøringen gir 50 %, ikke lovens 40 %. 300 overtidstimer hver er ikke lovlig: grensen uten avtale er 200 timer i 52 uker, og overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov (§ 10-6).

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1A i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A).

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: avsnitt 20.3 (innledningen), 20.3.1–20.3.3 (§§ 4-1 til 4-3) og 20.3.4–20.3.9 (arbeidsavtalen, endringer, midlertidig ansettelse, arbeidsreglement). Slå opp § 14-5 på Lovdata.

Kan du forklare Forklar hva det betyr at loven er et minstekrav. Gjør rede for kravene til arbeidsmiljøet i §§ 4-1 til 4-3. Si når en skriftlig arbeidsavtale skal foreligge, og hva den skal inneholde. Forklar når midlertidig ansettelse er lov, og hva prøvetid er.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.3–20.3.9. Arbeidsmiljøloven, gjeldende tekst gjengitt av Arbeidstilsynet (hentet 14.10.2026): §§ 4-1, 4-2, 4-3, 6-1, 10-6, 14-5, 14-6, 14-8, 14-9, 15-3, 15-6. Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) 2026–2028 og forskrift om allmenngjøring av LOK. DSB: Elsikkerhet nr. 96 (2025), hentet 14.10.2026. Fjell Elektro AS og Nordlys Elektro AS er tenkte casebedrifter; situasjonen er konstruert for kapitlet. Versjon 7.1, oktober 2026.